



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1308 del 13/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 245 del 13/08/2026

PROPOSTA N. 2312 del 13/08/2026

OGGETTO: Appalto per la gestione asili nido comunali suddiviso in tre lotti funzionali, per anni 3. CUP C84D25002060004. Presa d'atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale R.S. 218 del 31/07/2025 R.G. 1357 di pari data si è proceduto ad approvare la decisione a contrarre ex art. 17, comma 1, del Dlgs 36/2023 per l'affidamento, tramite procedura aperta, del servizio di gestione asili nido comunali suddiviso in tre lotti funzionali e per tre anni, demandando a successivo provvedimento l'approvazione degli atti di gara;
- con Determinazione Dirigenziale R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 si è proceduto ad approvare gli atti di gara, demandando l'espletamento della procedura in parola alla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria;
- con la medesima determinazione si è proceduto, nelle more dell'espletamento della procedura di cui sopra, a disporre la proroga tecnica del servizio nei confronti di Cooperativa Sociale Gialla, per il periodo dal 1 Marzo 2026 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2025/2026, salvo aggiudicazione della procedura sopra richiamata prima della fine dell'anno scolastico;

Considerato che:

- in prossimità della conclusione dell'anno scolastico 2025/2026, non essendo intervenuta l'aggiudicazione del servizio, si è proceduto, con nota prot. n. 60717 del 28/07/2026, a chiedere aggiornamenti alla Stazione Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria in merito alla procedura in trattazione;
- con nota prot. n. 61060 del 29/07/2026 la Stazione Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria ha riscontrato la richiesta di aggiornamenti, comunicando che allo stato risultava ancora in essere l'iter di verifica dei requisiti;

Dato atto che:

- con Determinazione R.S.232 del 30/07/2026 R.G. 1212 di pari data, nelle more della definizione della nuova procedura di affidamento, risultando necessario garantire la continuità del servizio, in virtù della particolare categoria sociale alla quale il medesimo si rivolge e al fine di non arrecare nocumento ai minori, si è proceduto a disporre proroga tecnica nei confronti della Cooperativa Sociale Gialla fino al 31/10/2026, fatta salva l'aggiudicazione della procedura di gara in corso prima dell'avvio della proroga in trattazione ovvero prima del termine conclusivo indicato;
- con la succitata determina si è disposto che, al ricorrere delle ipotesi di cui al punto precedente, non si sarebbe proceduto ad avviare la proroga ovvero si sarebbe verificata la

cessazione anticipata della stessa e la consegna del servizio al soggetto gestore aggiudicatario;

Atteso che :

- la Stazione Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria ha concluso l'iter di gara e con note prot. 64218 e 64196 del 11/08/2026 ha trasmesso il fascicolo di gara contenente, tra l' altro, la Determina R.G. 2692 del 07/08/2026 di approvazione verbali di gara e aggiudicazione efficace per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" – per tutti e tre i lotti – nei confronti di R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) con sede legale in Cellole (CE), Via Santa Lucia Loc.Scuotti Snc CF./P.Iva:03255030615 - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università,11 C.F. 80195270584- P.Iva 05355931006 – Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria) con sede legale in Frosinone (FR) Viale G.Mazzini,51C.F. /P.Iva 01923720591;

Dato atto che in considerazione dell'intervenuta conclusione dell'iter di gara in corso e pertanto dell'aggiudicazione al nuovo soggetto gestore non si procederà ad avviare la proroga precedentemente disposta con Determinazione R.S.232 del 30/07/2026 R.G. 1212 di pari data e pertanto risulta necessario disimpegnare le somme nella medesima impegnate per tale finalità;

Ritenuto necessario per quanto sopra:

- prendere atto della conclusione dell'iter di gara condotto dalla Stazione Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria giusta Determinazione Dirigenziale R.G. 2692 del 07/08/2026 di approvazione verbali di gara e aggiudicazione efficace per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII";
- dare atto che non si procederà ad avviare la proroga precedentemente disposta con Determinazione R.S.232 del 30/07/2026 R.G. 1212 di pari data;
- disimpegnare la somma complessiva di € 189.954,56 precedentemente impegnata con Determinazione Dirigenziale R. G. 1212 del 30/07/2026 R.S. 232 di pari data;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto, altresì, che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

Visti:

- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/07/2026, di approvazione del rendiconto 2025;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di prendere atto** che con Determinazione della RG n. 2692 del 07/08/2026, la Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" – per tutti e tre i lotti – nei confronti di R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) con sede legale in Cellole (CE), Via Santa Lucia Loc.Scuotti Snc CF./P.Iva:03255030615 - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università,11 C.F. 80195270584- P.Iva 05355931006 – Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria) con sede legale in Frosinone (FR) Viale G.Mazzini,51C.F. /P.Iva 01923720591;
- **di dare atto che** in considerazione dell'intervenuta conclusione dell'iter di gara in corso e pertanto dell'aggiudicazione al nuovo soggetto gestore non si procederà ad avviare la proroga tecnica precedentemente disposta a favore della Cooperativa Sociale Gialla con Determinazione R.S.232 del 30/07/2026 R.G. 1212 di pari data;
- **di disimpegnare** la somma complessiva di € 189.954,56 precedentemente impegnata con Determinazione Dirigenziale R. G. 1212 del 30/07/2026 R.S. 232 di pari data e

suddivisa sui tre lotti per come di seguito per il lotto 1 € 69.681,82, lotto 2 € 69.681,82, lotto 3 € 50.590,92

- **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto** che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- **di dare atto, altresì:**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

di specificare che

- **il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet** in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;
- **il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;**

di disporre ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti- corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Clementina Vescei

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

- **di prendere atto** che con Determinazione della RG n. 2692 del 07/08/2026, la Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" – per tutti e tre i lotti – nei confronti di R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) con sede legale in Cellole (CE), Via Santa Lucia Loc.Scuotti Snc CF./P.Iva:03255030615 - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università,11 C.F. 80195270584- P.Iva 05355931006 – Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria) con sede legale in Frosinone (FR) Viale G.Mazzini,51C.F. /P.Iva 01923720591;
- **di dare atto che**, in considerazione dell'intervenuta conclusione dell'iter di gara in corso e pertanto dell'aggiudicazione al nuovo soggetto gestore, non si procederà ad

avviare la proroga tecnica precedentemente disposta a favore della Cooperativa Sociale Gialla con Determinazione R.S.232 del 30/07/2026 R.G. 1212 di pari data;

- **di disimpegnare** la somma complessiva di € 189.954,56 precedentemente impegnata con Determinazione Dirigenziale R. G. 1212 del 30/07/2026 R.S. 232 di pari data e suddivisa sui tre lotti per come di seguito per il lotto 1 € 69.681,82, lotto 2 € 69.681,82, lotto 3 € 50.590,92
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto** che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica
- **di dare atto, altresì:**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

- di specificare che

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;
- il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

- di disporre ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2312 del 13/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 13/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 245 del 13/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

VARIAZIONI IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Progr. Var.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo Variazione	Importo Impegno Definitivo
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		
2026	1786	582	1	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	-69.681,82	0,00
2026	1786	583	1	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	-69.681,82	0,00
2026	1786	584	1	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	-50.590,92	0,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.